

Hırsızlık Suçu ve Cezası: Basit ve Nitelikli Hırsızlık, Şikayetten Vazgeçme

Türk Ceza Kanunu m.141-147 Kapsamında Güncel Rehber

Bu rehber, Türk Ceza Kanunu ve Yargıtay'ın güncel kabulleri esas alınarak 2026 yılı itibarıyla hazırlanmıştır.

Özet

Hırsızlık, Türk Ceza Kanunu'nun 141 ila 147. maddeleri arasında düzenlenir ve malın çalınma biçimine göre çok farklı ceza aralıklarına tabidir. Basit hırsızlığın cezası 1 yıldan 3 yıla, nitelikli hallerin cezası ise 3 yıldan 10 yıla kadar haptir. Gece vakti işlenen hırsızlıkta ceza yarı oranında artar. Basit ve nitelikli hırsızlık şikayete tabi değildir; mağdur şikayetinden vazgeçse dahi dava kamu davası olarak devam eder. Zararın giderilmesi ise etkin pişmanlık hükümleri uyarınca cezada indirim sağlar.

"Şikayetimi Geri Çekersem Dava Düşer mi?" Sorusunun Cevabı Sanıldığı Gibi Değil

Bir eşyası çalınan kişinin ilk refleksi genellikle mal geri geldiğinde şikayetini geri çekmektir. Aynı şekilde bir hırsızlık suçlamasıyla karşılaşan kişi de mağdurla anlaşırse davanın biteceğini düşünür. Oysa Türk hukukunda hırsızlık suçlarının büyük bölümü mağdurun iradesinden bağımsız olarak yürür. Bu yanlış, hem mağdurları hem de sanıkları süreç içinde büyük bir sürprizle karşı karşıya bırakır.

Bu rehberde hırsızlık suçunun tanımı, basit ve nitelikli halleri, cezayı artıran ve azaltan durumlar, şikayetten vazgeçmenin gerçek etkisi ve istisnai şikayete tabi haller ele alınmaktadır.

Hırsızlık Suçu Nedir?

Kanuni tanımıyla hırsızlık, zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malın, kendisine veya başkasına yarar sağlamak amacıyla bulunduğu yerden alınmasıdır. Suçun oluşabilmesi için malın taşınır olması ve failin haksız bir menfaat sağlama amacı taşıması gerekir.

Basit ve Nitelikli Hırsızlık: Ceza Ne Kadar?

Herhangi bir ağırlaştırıcı unsur barındırmayan, malın korumasız veya açıkta olduğu durumlarda işlenen hırsızlık türüne basit hırsızlık denir. Türk Ceza Kanunu'nun 141. maddesi uyarınca basit hırsızlığın cezası 1 yıldan 3 yıla kadar haptir. Örneğin bir kafede masada unutulmuş telefonun, kimse fark etmeden alınması bu kapsamda değerlendirilir.

Hırsızlık eylemi; malın korunma şekli, işlendiği yer, mağdurun durumu veya kullanılan yöntem bakımından daha tehlikeli bir boyutta işlenirse nitelikli hırsızlık söz konusu olur ve ceza ciddi oranda artar.

3 Yıldan 7 Yıla Kadar Hapis Gerektiren Haller

Kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan eşya hakkında işlenen hırsızlık, afet veya genel bir felaketin yarattığı karmaşadan yararlanarak işlenen hırsızlık ve herkesin girebileceği bir yerde adet gereği açıkta bırakılmış eşyaya yönelik hırsızlık (tarım arazisindeki traktör, inşaat alanındaki demir gibi) bu kapsamdadır.

5 Yıldan 10 Yıla Kadar Hapis Gerektiren Haller

Uygulamada en sık karşılaşılan ve cezası en ağır olan nitelikli haller şunlardır: herkesin giremeyeceği bir bina içinde kilitlenerek korunan eşyanın çalınması, kişinin üzerindeki veya elindeki eşyanın özel bir beceriyle alınması (kapkaç veya yankesicilik) ve bilişim sistemleri kullanılarak işlenen hırsızlık, örneğin internet bankacılığı şifresinin ele geçirilerek para transferi yapılması.

Cezayı Artıran ve Azaltan Özel Haller

Hırsızlık suçunun gece vakti, yani güneşin batmasından bir saat sonrası ile doğmasından bir saat öncesi arasında işlenmesi halinde, Türk Ceza Kanunu'nun 143. maddesi uyarınca temel ceza yarı oranında artırılır. Gündüz kilitli bir evden hırsızlık yapan kişi 6 yıl ceza alacakken, aynı eylemi gece saat 02:00'de işlerse ceza 9 yıla çıkar.

Buna karşılık, çalınan malın ekonomik değerinin çok düşük olması halinde Türk Ceza Kanunu'nun 145. maddesi uyarınca mahkeme cezada ciddi bir indirim yapabilir, hatta hiç ceza vermeyebilir. Burada yalnızca malın ucuz olması değil, failin o malı almaya iten muhtaçlık durumu da gözetilir. Günlerdir aç kalan bir kişinin sırf karnını doyurmak için bir fırından ekmek alması bu kapsamda değerlendirilebilir.

Suçun İşleniş Biçimi	Ceza	Şikayetten Vazgeçmenin Etkisi
Basit Hırsızlık (m.141)	1-3 yıl hapis	Dava düşmez, kamu davası olarak devam eder.
Nitelikli Hırsızlık (m.142/1)	3-7 yıl hapis	Dava düşmez, kamu davası olarak devam eder.
Nitelikli Hırsızlık (m.142/2)	5-10 yıl hapis	Dava düşmez, kamu davası olarak devam eder.
Gece Vakti İşlenmesi (m.143)	Yukarıdaki cezalar yarı oranında artar	Dava düşmez.
Kullanma Hırsızlığı (m.146)	Cezada yarı oranında indirim	Şikayete tabidir, vazgeçilirse dava düşer.

Şikayetten Vazgeçilirse Dava Düşer mi?

Türk Ceza Kanunu uyarınca gerek basit gerekse nitelikli hırsızlık şikayete tabi değildir. Bu suçlar kamu düzenini ilgilendirdiğinden savcılık tarafından resen soruşturulur ve kovuşturulur. Mağdur karakolda veya mahkemede şikayetinden vazgeçse dahi, soruşturma aşamasındaysa savcılık davayı açmaya devam eder; kovuşturma aşamasındaysa mahkeme yargılamayı sürdürür ve deliller yeterliyse sanığa ceza verilir.

Şikayetten vazgeçmenin davayı düşürmemesi, hiçbir etkisi olmadığı anlamına gelmez. Failin zararı gidermesi, yani malın aynen iade edilmesi veya bedelinin ödenmesi, Türk Ceza Kanunu'nun 168. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümleri uyarınca cezada indirim sağlar. Eşya veya para dava açılmadan önce iade edilirse ceza üçte ikisine kadar, dava açıldıktan sonra fakat karar çıkmadan önce iade edilirse ceza yarı oranında indirilir.

İstisna: Şikayete Tabi Olan Hırsızlık Halleri

Kanun koyucu yalnızca iki istisnai durumda hırsızlık suçunun takibini şikayete bağlamıştır. Bu hallerde şikayetten vazgeçilirse dava gerçekten düşer.

Birincisi kullanma hırsızlığıdır: malın sahiplenmek amacıyla değil, kısa süre kullanılıp geri verilmek üzere alınmasıdır; örneğin bir arkadaşın arabasını habersiz alıp tur attıktan sonra yerine bırakmak. İkincisi akrabalık ilişkisidir: haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşler, aynı konutta yaşayan kardeşler, amca, dayı, hala, teyze veya yeğenler arasında işlenen hırsızlık şikayete bağlıdır. Anne, baba, çocuk veya aynı konutta yaşayan eşler arasında işlenen hırsızlıkta ise kanun hiç ceza öngörmez.

Olay Özeti

Canan Hanım evinin kapısını kilitleyerek işe gitmiştir. Burak, kapı kilidini levye ile kırarak eve girmiş ve televizyonu çalmıştır.

Hukuki Değerlendirme

Burak'ın eylemi, kilitli korunan bir alana girilerek işlenmiş bir hırsızlık olduğu için Türk Ceza Kanunu'nun 142. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilir ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmayı gerektirir. Eylem gece vakti işlenmişse ceza ayrıca yarı oranında artırılır. Burak, yargılama sürecinde televizyonu aynen iade ederse Türk Ceza Kanunu'nun 168. maddesi uyarınca cezasında indirim talep edebilir; ancak bu indirim davanın düşmesini sağlamaz.

Çalınan malı hemen geri verirsem hiç ceza almam mı?

Hayır, ancak ceza belirgin ölçüde azalır. Malın veya bedelinin soruşturma aşamasında iadesi cezayı üçte ikisine, dava açıldıktan sonra iadesi ise yarı oranına kadar indirir. Davanın kendisi düşmez.

Kapkaç ile basit hırsızlık arasındaki fark nedir?

Basit hırsızlıkta mal, sahibinin yanında olmadığı bir anda ve fark ettirilmeden alınır. Kapkaçta ise mal, kişinin üzerinde veya elinde bulunduğu sırada özel bir beceriyle alınır; bu nedenle kanun kapkaçı daha ağır bir ceza aralığında (5-10 yıl) düzenlemiştir.

Dikkat: Süreçte Sık Yapılan Hatalar

"Şikayetimi geri çektim, dava biter" yanılgısı: Basit ve nitelikli hırsızlıkta şikayetin geri çekilmesi davayı sonlandırmaz; bu beklentiyle savunma stratejisi kurulmaması gerekir.

Etkin pişmanlığın zamanında değerlendirilmemesi: Zararın erken aşamada giderilmesi ceza indiriminin oranını doğrudan etkiler; sürecin geciktirilmesi sanık aleyhine daha düşük bir indirim oranına yol açar.

Basit ile nitelikli hırsızlığın karıştırılması: Olayın hangi nitelikli hâle girdiğinin (kilitli alan, kapkaç, bilişim sistemi vb.) doğru tespit edilmemesi, savunmanın veya şikayetin yanlış hukuki zeminde kurulmasına yol açar.

Sonuç

Hırsızlık suçunun basit mi yoksa nitelikli mi sayılacağı, kamera kayıtlarının hukuki geçerliliği, malın değerinin azlığı iddiası veya etkin pişmanlık indiriminden en üst düzeyde yararlanma stratejisi teknik bir uzmanlık gerektirir. Hatalı veya eksik yürütülen bir savunma, sanık için adli sicile işleyecek ağır bir cezaya, mağdur için ise hak kaybına yol açabilir.

Önemli Yasal Uyarı: Bu rehberde yer alan hukuki açıklamalar ve örnekler Küheylan Hukuk Bürosu tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Her olayın kendine özgü koşulları sonucu değiştirebileceğinden, soruşturma aşamasından itibaren bir ceza avukatından hukuki yardım alınması tavsiye olunur. © 2026 Küheylan Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

Yazar: Av. Mert Deniz Küheylan